BÀI 6
LUẬT DÂN SỰ

Giảng viên: ThS. Ngô Thùy Dung
Email: dung.ngo@ut.edu.vn

6.1 KHÁI NIỆM

Luật Dân sự là ngành luật điều chỉnh các quan hệ tài sản mang tính chất hàng hóa - tiền tệ và các quan hệ nhân thân trên cơ sở bình đẳng, độc lập của các chủ thể tham gia vào các quan hệ đó.

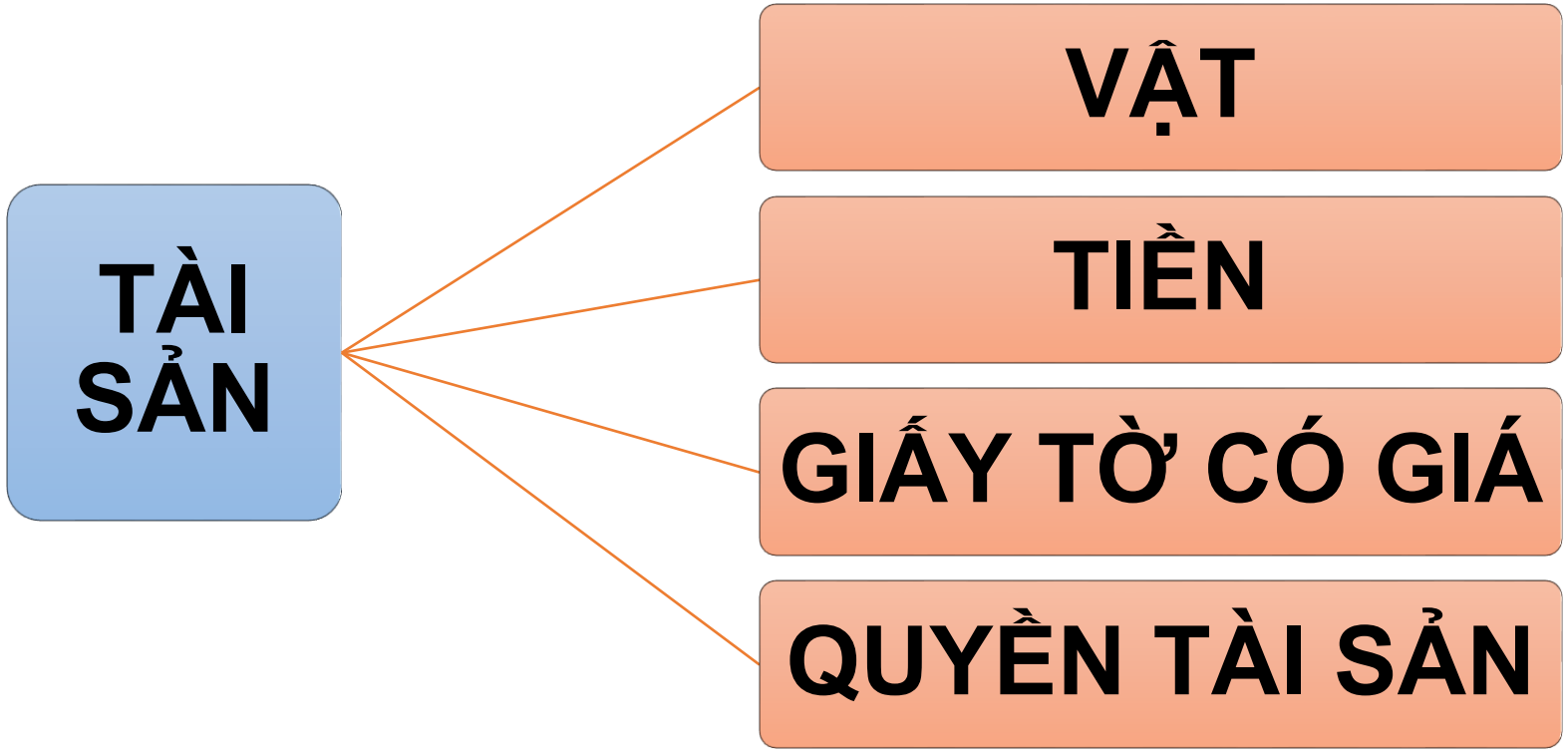
LUẬT DÂN SỰ

Đối tượng điều chỉnh

- *Quan hệ về tài sản*
- *Quan hệ nhân thân*

Đối tượng điều chỉnh

Quan hệ về tài sản: Sự liên quan giữa con người với con người gắn với tài sản.



Đối tượng điều chỉnh

Quan hệ về nhân thân: Sự liên quan giữa con người với con người gắn liền với các yếu tố về tinh thần

VD: *họ và tên, hình ảnh, danh dự, nhân phẩm….*

Bộ luật Dân sự 2015

- Bộ luật Dân sự được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015.
- Bộ luật Dân sự 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.
- Kết cấu: 6 phần - 689 Điều.

6.2 MỘT SỐ CHẾ ĐỊNH CƠ BẢN CỦA LUẬT DÂN SỰ

Giới thiệu một số chế định cơ bản

6.2.1 Quyền nhân thân.

6.2.2 Quyền sở hữu.

6.2.3 Thừa kế.

6.2.3 THỪA KẾ

(Phần thứ tư - Bộ luật Dân sự 2015)

MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Thừa kế

Di sản thừa kế

Người để lại di sản

Người thừa kế

KHÁI NIỆM

Thừa kế là sự chuyển quyền sở hữu đối với di sản của người chết theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật.

KHÁI NIỆM

Di sản thừa kế là tài sản của người chết để lại cho những người thừa kế.

Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác.

KHÁI NIỆM

Người để lại di sản thừa kế là người có tài sản sau khi chết để lại cho người còn sống theo ý chí của họ được thể hiện trong di chúc hay theo quy định của pháp luật.

KHÁI NIỆM

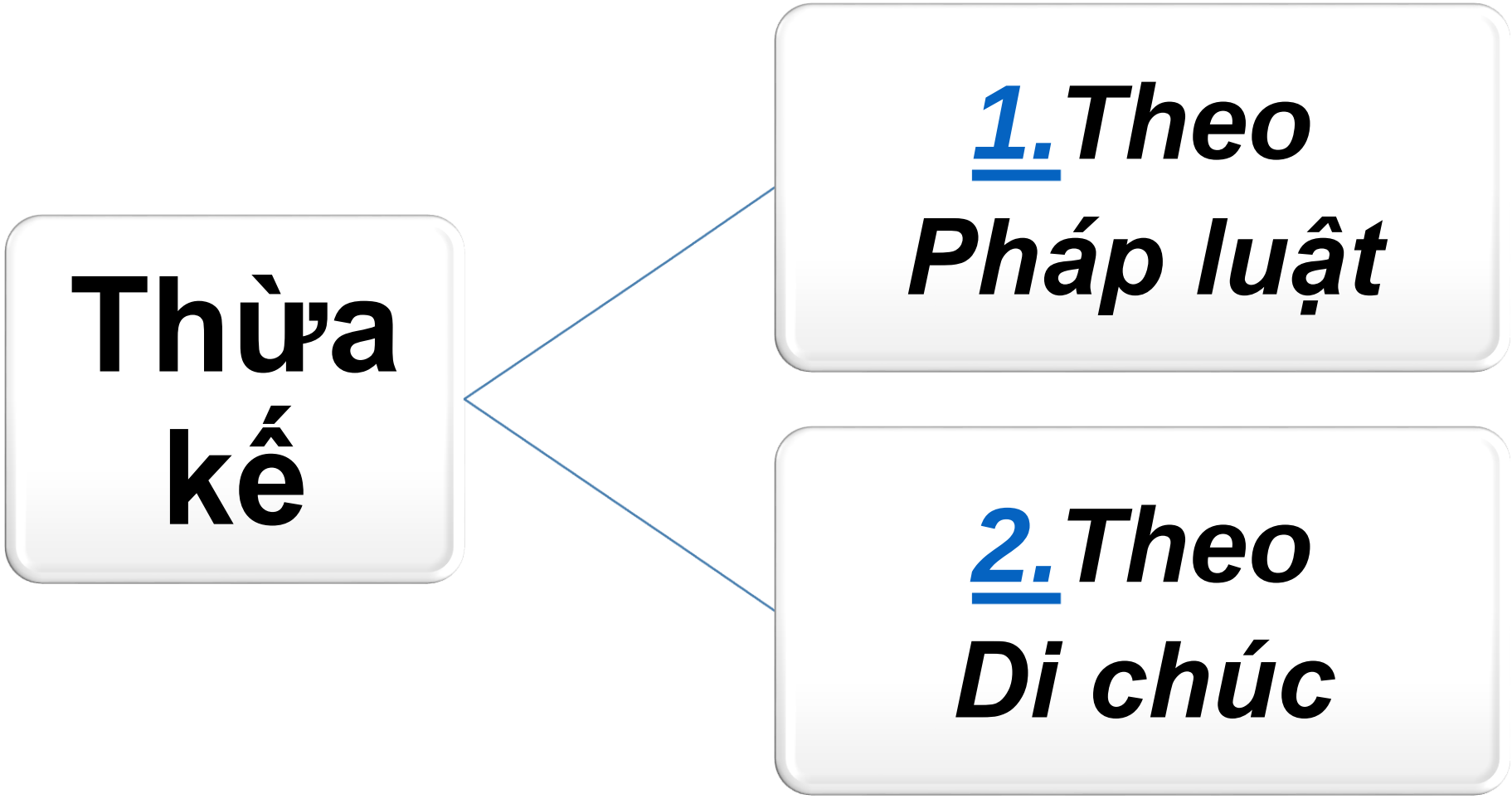
Người thừa kế là người được hưởng di sản thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật;

Điều kiện về người thừa kế

- **Người thừa kế là cá nhân** phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết.
- Trường hợp **người thừa kế theo di chúc không là cá nhân** thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.



CÁC LOẠI THỪA KẾ



THỪA KẾ

THEO PHÁP LUẬT

Chương XXIII – Bộ luật Dân sự 2015

Điều 649 - 655

Khái niệm

Thừa kế theo pháp luật là việc chuyển quyền sở hữu di sản của người chết sang cho những người thừa kế được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thừa kế theo pháp luật

AI ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT?

Ba hàng thừa kế theo pháp luật

Hàng 1

- Vợ, chồng của người chết
- Con (đẻ, nuôi) của người chết
- Cha, mẹ (đẻ, nuôi) của người chết

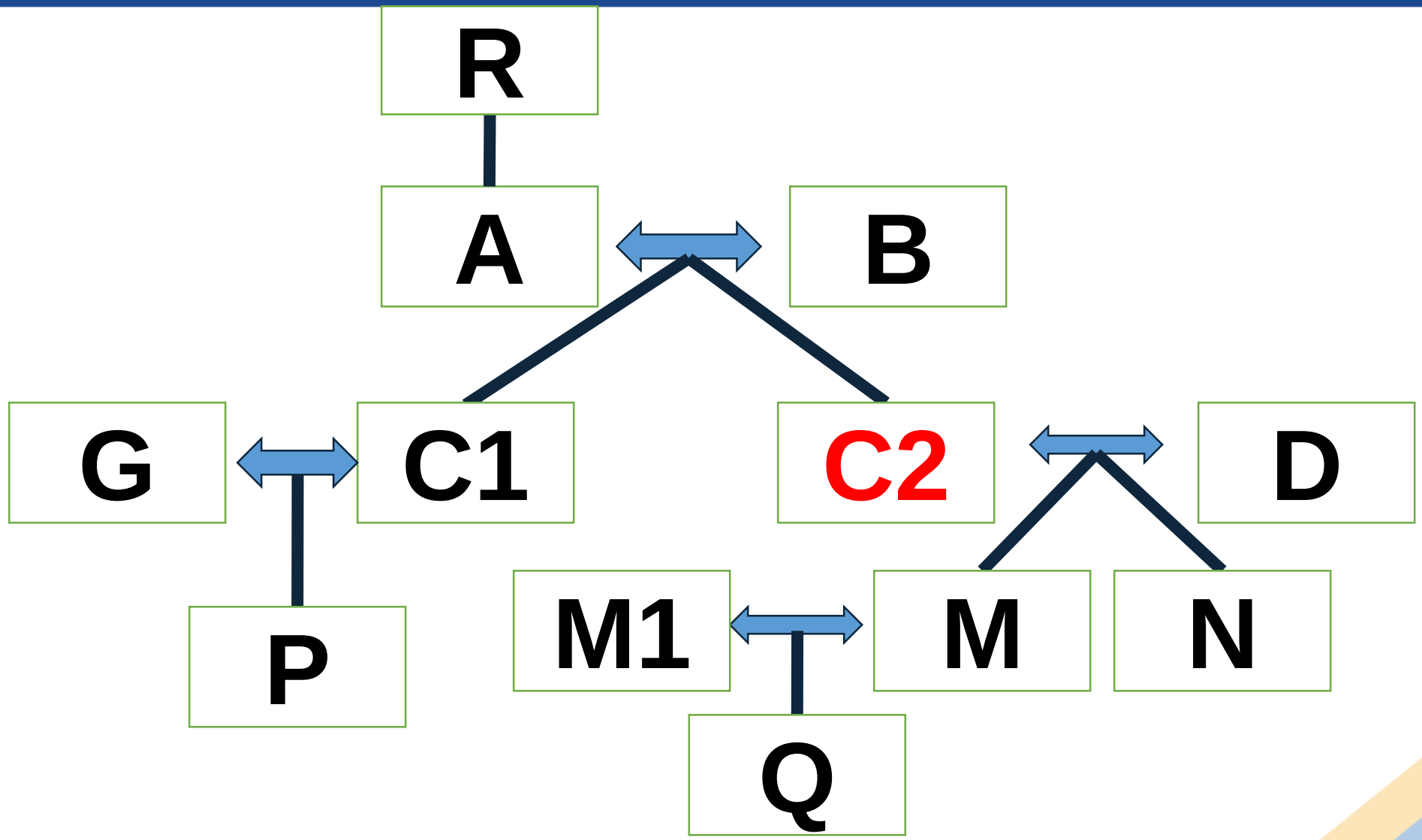
Hàng 2

- Ông, bà (nội ngoại + ruột) của người chết
- Cháu (nội ngoại + ruột) của người chết
- Anh chị em (ruột) của người chết

Hàng 3

- Cụ (nội ngoại + ruột) của người chết
- Chắt (nội ngoại + ruột) của người chết
- Bác, chú, cậu, cô, dì (ruột) của người chết
- Cháu (ruột) của người chết

CHO SƠ ĐỒ PHẢ HỆ



Xác định người thừa kế theo pháp luật của C2.

CÁCH CHIA THỪA KẾ THEO PHÁP LUẬT?

Chia thừa kế theo pháp luật

- Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước (do đã chết, không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản).
- Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

Cách chia thừa kế theo pháp luật

MỘT SUẤT TK THEO PL = **TỔNG DI SẢN** / **SỐ NGƯỜI TK THEO PL CÙNG HÀNG**

TÌNH HUỐNG

Hiếu kết hôn với Phương năm 1999, năm 2000 thì Tâm ra đời, năm 2009 Ngọc ra đời. Năm 2010 Hiếu đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc và chung sống với Luyến và sinh con là Quý năm 2010.

Ngày 14/2/2015 Hiếu đột tử. Hãy chia thừa kế trong trường hợp Hiếu chết không để lại di chúc biết: Hiếu và Phương có tài sản chung 1 tỷ 200 triệu, tài sản riêng của Hiếu 120 triệu. Hiếu không còn cha mẹ, Quý được Hiếu thừa nhận là con ruột.

LƯU Ý

Trường hợp những người có quyền thừa kế di sản của nhau đều **chết cùng thời điểm** hoặc được coi là chết cùng thời điểm do không thể xác định được người nào chết trước (sau đây gọi chung là chết cùng thời điểm) **thì họ không được thừa kế di sản của nhau** và di sản của mỗi người do người thừa kế của người đó hưởng, **trừ trường hợp thừa kế thế vị.**

THỪA KẾ THẾ VỊ

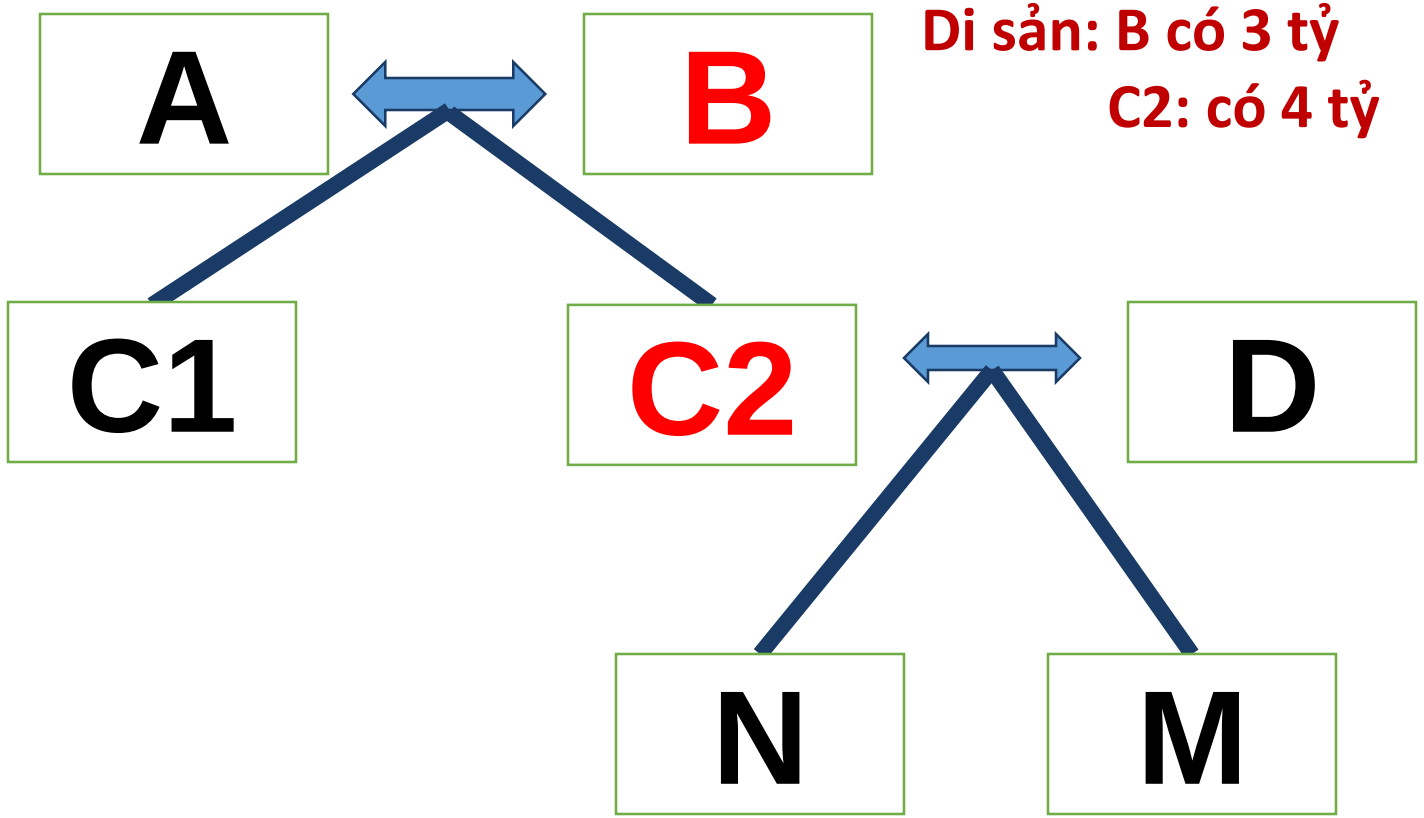
Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống;

Nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.

THỪA KẾ THẾ VỊ

Thứ tự chết:

- **TH1: B chết trước C2**
- **TH2: C2, B chết cùng**
- **TH3: C2 chết trước B**



Di sản: B có 3 tỷ
C2: có 4 tỷ

C2 chết trước hoặc cùng thời điểm với B

=> N,M thay thế cho C2 nhận thừa kế từ B.

LƯU Ý

- Thừa kế thế vị chỉ xảy ra trong trường hợp thừa kế theo pháp luật.
- Con/cháu của người để lại di sản chết trước hoặc cùng thời điểm.
- Chỉ cháu hoặc chắt của người để lại di sản mới có thể trở thành người thừa kế thế vị.
- Bao nhiêu người thừa kế thế vị cũng chỉ thế vị 1 suất thừa kế theo pháp luật.

BÀI TẬP

Ông Tuất có một người con là Hải, Tuất có hai người em ruột là Đông và Nam. Hải có vợ và một người con là Chung. Ông Tuất chết có 3 tỉ để lại thừa kế. Nếu Hải chết trước hoặc chết cùng thời điểm với ông Tuất thì thừa kế sẽ được chia như thế nào biết. Di sản của Hải 3 tỷ.

THỪA KẾ
THEO DI CHÚC

THỪA KẾ THEO DI CHÚC

Thừa kế theo di chúc là việc chuyển quyền sở hữu di sản thừa kế của người chết sang cho những người còn sống, theo sự định đoạt của người đó khi còn sống.

Di chúc hợp pháp

1.Người lập di chúc

2.Nội dung và hình thức di chúc

Di chúc hợp pháp

Người lập di chúc:

- *Minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc;*
- *Không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;*

Di chúc hợp pháp

- **Nội dung** của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội;
- **Di chúc gồm các nội dung chủ yếu sau:**

a) Ngày, tháng, năm lập di chúc;

b) Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

c) Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

d) Di sản để lại và nơi có di sản.

- Ngoài các nội dung nói trên, **di chúc có thể có các nội dung khác.**

Hình thức của di chúc

Hình thức của di chúc tuân theo quy định của pháp luật.



Hình thức di chúc – văn bản

Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng

Người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc.

Việc lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 631 (Nội dung di chúc).

(Điều 633 - Bộ luật Dân sự 2015)

Hình thức di chúc – văn bản

Di chúc bằng văn bản có người làm chứng

Trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

Việc lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 631 (nội dung di chúc) và Điều 632 (người làm chứng). ***(Điều 634 – Bộ luật Dân sự 2015)***

Hình thức di chúc – văn bản

Điều 635. Di chúc có công chứng hoặc chứng thực

Người lập di chúc có thể yêu cầu công chứng hoặc chứng thực bản di chúc.

Thủ tục lập di chúc tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã được thực hiện theo quy định tại Điều 636 – Bộ luật Dân sự 2015.

HÌNH THỨC DI CHÚC – MIỆNG

Di chúc miệng được lập trong trường hợp tính mạng một người bị đe doạ bởi cái chết, không lập di chúc bằng văn bản được.

Di chúc miệng hợp pháp

Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người lập di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

(Khoản 5 – Điều 630, Bộ luật Dân sự 2015)

Di chúc miệng hợp pháp

Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.

Người làm chứng cho việc lập di chúc

Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây:

1. Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.

2. Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.

3. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

(Điều 632 – Bộ luật Dân sự 2015)

Phân chia di sản theo di chúc

1. Việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc; nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp di chúc xác định phân chia di sản theo hiện vật thì người thừa kế được nhận hiện vật kèm theo hoa lợi, lợi tức thu được từ hiện vật đó hoặc phải chịu phần giá trị của hiện vật bị giảm sút tính đến thời điểm phân chia di sản; nếu hiện vật bị tiêu hủy do lỗi của người khác thì người thừa kế có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.

3. Trường hợp di chúc chỉ xác định phân chia di sản theo tỷ lệ đối với tổng giá trị khối di sản thì tỷ lệ này được tính trên giá trị khối di sản đang còn vào thời điểm phân chia di sản.

TÌNH HUỐNG

Xem xét tình huống sau: A trước khi chết để lại di chúc cho vợ là B (đang mang thai của A). Nội dung di chúc như sau: sau khi A chết, tài sản của A được chia 3 phần, nếu B sinh con trai, con sẽ được 2 phần (B được 1 phần), nếu B sinh con gái, con sẽ được 1 phần (B được 2 phần). Sau khi A chết B sinh 1 trai, 1 gái.

Hỏi cách chia tài sản của A để lại như thế nào?

Nội dung di chúc này có gì đặc biệt?

Hiếu kết hôn với Phương năm 1999, năm 2000 thì Tâm ra đời, năm 2009 Ngọc ra đời. Năm 2010 Hiếu đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc và chung sống với Luyến và sinh con là Quý năm 2010. Ngày 14/2/2015 Hiếu đột tử.

Giả sử trước khi chết Hiếu kịp lập di chúc miệng có nhiều người làm chứng rằng: tài sản của mình sẽ được chia đều cho 3 người là Luyến, Quý và Tâm thì di sản được chia như thế nào. Biết: Hiếu và Phương có tài sản chung 1 tỷ 200 triệu, tài sản riêng của Hiếu 120 triệu.

LƯU Ý

Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc:

1. *Con chưa thành niên;*
2. *Con đã thành niên mà không có khả năng lao động;*
3. *Cha, mẹ, vợ, chồng.*

Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung DC

Những người này vẫn được hưởng phần di sản bằng **X (hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật)** nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn X (hai phần ba suất) đó.

KỶ PHẦN BẮT BUỘC

2/3 suất của người thừa kế theo luật (nếu thừa kế được chia theo pháp luật).

$$= \frac{2}{3} \frac{\text{Tổng di sản}}{\text{Số người TK theo pháp luật cùng hàng}}$$

TÌNH HUỐNG

Hiếu kết hôn với Phương năm 1999, năm 2000 thì Tâm ra đời, năm 2009 Ngọc ra đời.

Năm 2010 Hiếu đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc và chung sống với Luyến và sinh con là Quý năm 2010.

Ngày 14/2/2015 Hiếu đột tử. Giả sử trước khi chết Hiếu kịp lập di chúc miệng có nhiều người làm chứng rằng tài sản của mình sẽ được chia đều cho 3 người là Luyến, Quý và Tâm thì di sản được chia như thế nào. Biết: Hiếu và Phương có tài sản chung 1 tỷ 200 triệu, tài sản riêng của Hiếu 120 triệu.

BÀI TẬP

Ông Danh lập di chúc con là Tâm và An mỗi người 900 triệu. An có con Nhân và Nhẫn. Giả sử An và ông Danh chết cùng thời điểm thì di sản sẽ được chia như thế nào?

BÀI TẬP

Bà Tiến có con là Hạ và Quang. Hạ có vợ là Yến- tài sản chung là 240 triệu, có hai con chung là Bình và An. Bà Tiến chết để lại 300 triệu và lập di chúc chia cho Hạ và Quang mỗi người 150 triệu. Nếu bà Tiến và Hạ chết cùng thời điểm thì di sản được chia như thế nào?

BÀI TẬP

Ông Vinh có ba người con là Thành, Chánh và Nga, Ngày 1/3/2015, ông Vinh lập di chúc chia cho Thành 180 triệu và Chánh 90 triệu (không cho Nga vì lúc này Nga mới 16 tuổi). Ngày 1/8/2018 ông Vinh chết và phát sinh tranh chấp. Hỏi Nga có được thừa kế không.

Sinh viên làm bài kiểm tra trên hệ thống đào tạo trực tuyến

THANK YOU